



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lazio

Roma, data del protocollo

DECISIONE DI CONTRARRE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA QUESTURA E DELLA POLIZIA STRADALE DI FROSINONE – VIA VADO DEL TUFO 67/A FROSINONE-SCHEDA FRB1053

CIG: BC6517ADC8 CUP: E45G21000000001

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 Ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021, con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 07 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, in virtù della comunicazione organizzativa n. 12 del 27 gennaio 2023, nonché della determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 116 del 17 febbraio 2026, prot. n. 2026/4651/DA e dalla delega prot. n. 7963 del 30/06/2026;

VISTO:

- il d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, recante la *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”*, che all'art. 65 ha istituito l'Agenzia del demanio, alla quale è stato attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;
- il d.lgs. 3 luglio 2003 n. 173, recante la *“Riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, con cui l'Agenzia del demanio è stata trasformata in ente pubblico economico;
- il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (di seguito *“codice”*) e d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;
- gli artt. 22 e 25 del codice, rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale e di piattaforme di approvvigionamento digitale;
- altresì, l'art. 63, co. 4, del codice, con cui si dispone la qualificazione di diritto come stazione appaltante dell'Agenzia del Demanio;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 del codice, in materia di amministrazione trasparente;
- lo Statuto dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di gestione in data 19 dicembre 2003 e s.m.i., da ultimo modificato e integrato con delibera del Comitato di gestione adottata

nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 25 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia il 17 dicembre 2021;

- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del demanio, deliberato dal Comitato di gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di gestione il 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027, deliberato dal Comitato di gestione dell'Agenzia del demanio nella seduta del 30 gennaio 2025;
- il Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (c.d. Modello 231) e il documento "Impegno etico" dell'Agenzia del Demanio, entrambi pubblicati sul citato sito istituzionale;
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali.

PREMESSO CHE:

- lo Stato è proprietario dell'immobile adibito a sede della Questura e della Polizia Stradale di Frosinone – via vado del Tufo 67/a Frosinone- scheda FRB1053;
- nell'ambito delle attività volte all'abbattimento dei costi per le locazioni passive della pubblica Amministrazione, l'Agenzia del Demanio ha previsto la ristrutturazione e rifunzionalizzazione del suddetto compendio;
- con determinazione prot. SpP n. 169 del 06/07/2023 e successivo contratto prot. SpP n. 311 del 28/09/2023 è stata disposto l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva da redigere e restituire in modalità BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed incarico opzionale di direzione lavori, CSE, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati all'intervento di adeguamento sismico della questura e polizia stradale - via vado del tufo, Frosinone - codice bene FRB1053, a favore dell'Operatore Economico SIDOTI ENGINEERING SRL (C.F. e P.IVA 12502151009);
- la verifica del progetto è stata affidata con contratto prot. SpP n. 480 del 07/08/2024 all'Operatore APAVE Certification Italia S.r.l. (C.F. e P.Iva 07497701008);
- il Progetto Esecutivo è stato acquisito agli atti di questa Agenzia con pec prot. SpP n. 2451 del 19/05/2025 per un quadro economico pari a € 9.360.000,00;
- il Rapporto Conclusivo del progetto esecutivo, emesso con esito conforme dell'Organismo di verifica, è stato acquisito agli atti di questa Direzione Regionale, al prot. SpP n. 4309 dell'11/08/2025;
- si è reso necessario un'ulteriore integrazione degli elaborati progettuali al fine di eliminare alcuni refusi ed alcune incongruenze tra le denominazioni del nome file degli elaborati e del relativo codice elaborato riportato in cartiglio nonché su quello riportato in EE, pertanto, l'OE ha trasmesso, con pec del 23/09/2025 assunta al prot. SpP n. 5076 del 24/09/2025, i documenti aggiornati nonché regolarmente caricati sulla piattaforma upDATE dell'Agenzia del Demanio.
- in data 08/10/2025 è stato acquisito agli atti della Struttura per la Progettazione, al prot. SpP n. 5516, il Rapporto Conclusivo aggiornato del Progetto Esecutivo, emesso dall'Organismo di Verifica rimesso in data 07/10/2025 con codice n. SV 24-1518-02 rev. 01;
- in data 09/12/2025 è stato effettuato il deposito AINOP (ex art. 5 comma 2-ter del D.L. 28 maggio 2004 n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.186) degli elaborati del progetto esecutivo relativi al:
 - codice IOP PSFRD810CFRMYAXTSO (cod. fabb.FRB1005001) giusta "*Ricevuta*

deposito generata correttamente” pervenuta il 19.12.2025 ed assunta al prot. DR Lazio n. 16059 del 22.12.2025;

- codice IOP PSFRD810CFRV552PYI (cod. fabb.FRB1005002) giusta “*Ricevuta deposito generata correttamente*” pervenuta il 19.12.2025 ed assunta al prot. DR Lazio n. 15916 del 19.12.2025;
 - codice IOP PSFRD810CFRQJASZMP (cod. fabb.FRB1005003) giusta “*Ricevuta deposito generata correttamente*” pervenuta il 19.12.2025 ed assunta al prot. DR Lazio n. 15915 del 19.12.2025;
 - codice IOP PSFRD810CFRYVROCLF (cod. fabb.FRB1005004) giusta “*Ricevuta deposito generata correttamente*” pervenuta il 19.12.2025 ed assunta al prot. DR Lazio n. 16014 del 19.12.2025;
 - codice IOP PSFRD810CFRTHZASFA (cod. fabb.FRB1005005) giusta “*Ricevuta deposito generata correttamente*” pervenuta il 19.12.2025 ed assunta al prot. DR Lazio n. 15917 del 19.12.2025
- in data 11/12/2025 è stato effettuato il deposito AINOP (ex art. 5 comma 2-ter del D.L. 28 maggio 2004 n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.186) degli elaborati del progetto esecutivo:
- codice IOP PSFRD810CFRNIRWSPX (cod. fabb.FRB1005006) giusta “*Ricevuta deposito generata correttamente*” pervenuta il 19.12.2025 ed assunta al prot. DR Lazio n. 16071 del 22.12.2025;
- che in data 05/05/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa, tra Presidenza Del Consiglio dei ministri Dipartimento Casa Italia e Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti e assunta a prot. n. 2615 del 24/10/2022, trasmessa agli atti dell'Agenzia del Demanio in data 07/11/2022 e assunta a prot. n. 2447 del 07/11/2022, con la quale, all'Allegato 1 si sono individuati n. 13 immobili (ricadenti in zone sismiche 1 e 2) tra i quali è ricompreso l'immobile oggetto della presente procedura con la quale veniva disposta la copertura finanziaria per un importo pari a € 9.245.000,00;
- con il secondo atto aggiuntivo del 20 dicembre 2024 è stato finanziato la restante parte dell'importo del quadro economico per un valore di € 9.360.000,00;
- con nota prot. SpP 1712 del 29/12/2025 è stato emesso l'atto di validazione del progetto esecutivo da parte del RUP Ing. Rosario Camaldo;
- il RUP con nota prot. n. 7223 del 11/06/2026 preso atto dell'entrata in vigore del DM CAM Edilizia del 24/11/2025, e viste le linee guida dell'Agenzia del Demanio n.1 e 1 bis in merito all'applicazione dei CAM2025, ha provveduto a dare disposizione ai progettisti di procedere alla redazione di un addendum al Capitolato Speciale d'Appalto al novellato normativo;
- l'addendum al CSA ai sensi del novellato normativo è stato acquisito agli atti di questa Direzione Regionale in data 18/06/2026 al prot. n. 7513 ed è stato trasmesso all'Organismo di verifica con prot. n. 7684 in data 22/06/2026;
- con prot. n. 7744 in data 24/06/2026 l'Organismo di verifica ha confermato la conformità dell'Addendum al Capitolato Speciale d'Appalto revisionato ai sensi del novellato normativo e ha confermato la validità del rapporto di verifica conclusivo del progetto esecutivo acquisito agli atti della SpP dell'Agenzia del Demanio, al prot. n. 5516 in data 08/10/2025;
- si rende, quindi, necessario provvedere all'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della Questura e della Polizia Stradale di Frosinone – via Vado del Tufo 67/a Frosinone- scheda FRB1053”;

- il RUP ha predisposto la documentazione per l'affidamento dei lavori al fine di soddisfare il fabbisogno sotteso all'intervento in argomento;

RITENUTO DI:

- procedere all'espletamento di una gara mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO CHE:

- l'importo a base di gara è pari a € 5.714.302,08 (euro cinquemilionisettecento quattordicimilatrecendodue/08) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge, secondo quanto meglio precisato nella tabella che segue.

Descrizione	Importo (€)
A) Importo lavori a misura	€ 5.164.477,61
<i>A.1) di cui Costi della manodopera scorporati da A</i>	€ 1.515.704,75
B) Oneri per la sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso	€ 549.824,47
A) + B) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 5.714.302,08
<i>Importo appalto soggetto a ribasso</i>	€ 5.164.477,61

- l'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, è stato determinato, per ciascuna categoria di lavori, come segue:

Categoria	Denominazione	Importo dei lavori incluso costi sicurezza (€)	Classifica	% sul totale	P (principale) S (secondaria)
OG1	Edifici Civili	4.938.528,30	V	86,42 %	P
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	98.838,48 €	I	1,73 %	S
OS18-B	Componenti per facciate continue	676.935,30 €	III	11,85 %	S
	Sommano lavori	€ 5.714.302,08		100%	

- qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice, la S.A. potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi del novellato art. 126, co. 2, del Codice, qualora l'ultimazione finale dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari allo 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, con un massimo del 10 per mille dell'importo del contratto dei lavori.
- ai fini dell'acquisizione del CIG, ai sensi dell'art. 14, co. 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, per quanto sopra evidenziato, è pari ad € 6.925.734,12;
- la copertura economica dell'intervento in oggetto per l'importo del quadro economico di € 9.360.000,00, è assicurata dai fondi relativi alla convenzione Casa Italia e dei successivi atti aggiuntivi;

- la contabilizzazione e il pagamento delle prestazioni contrattuali avverranno “a misura”;
- la natura del presente affidamento è tale da non consentire la suddivisione dello stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi dell’art. 58 c. 2 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., a causa dell’elevato grado di integrazione delle lavorazioni previste, la cui suddivisione, comprometterebbe la fattibilità e l’efficacia dell’intervento stesso;
- ai sensi del novellato art. 125, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., è prevista in favore dell’appaltatore una somma a titolo di anticipazione del prezzo, pari al 30% dell’importo del Contratto, da erogare previa costituzione della garanzia fideiussoria prescritta dal medesimo articolo del codice;
- la durata dei lavori è determinata in 580 giorni (cinquecentottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;
- per l’appalto in oggetto non esiste un interesse transfrontaliero certo;
- il RUP ha verificato che non sono presenti sul mercato elettronico della P.A. Accordi Quadro o Convenzioni a cui aderire;
- il CCNL considerato a norma dell’art. 11, co. 2, del Codice e del relativo allegato I.01 è quello degli EDILI – Imprese edili industriali e cooperative (F012);
- ai sensi dell’art. 119, co. 17, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non è ammesso il subappalto a cascata in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza - tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare - di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro;
- per la partecipazione alla procedura aperta sono richiesti, oltre ai requisiti di carattere generale di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., Parte V, Titolo IV, Capo II, i seguenti requisiti di ordine speciale:
 - iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività pertinenti con quella oggetto dell’appalto;
 - possesso di attestazione SOA che documenti, ai sensi dell’art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere come indicate nella seguente tabella:

Tabella – SOA Lavori

Cat.	Importo lavori per ciascuna categoria con costi della sicurezza	Classifiche attestazione SOA	Qualificazione Obbligatoria	Indicazioni speciali ai fini della gara			
				Categoria	Subappalto	Subappalto a cascata	Avvalimento
OG1	4.938.528,30	V	SI	Prevalente	SI (nei limiti del 49,99%)	NO	SI
OS18-A	98.838,48 €	I	SI	Scorporabile	SI	NO	NO
OS18-B	676.935,30 €	III	SI	Scorporabile	SI	NO	NO
	€ 5.714.302,08						

- ai sensi dell’art. 57, co. 1, del Codice, oltre che del relativo allegato II.3, la disciplina di gara prevede specifiche clausole sociali dirette a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, l'assunzione di giovani e di donne; in particolare,

l'aggiudicatario dell'appalto è obbligato:

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999;
- ad applicare al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale degli EDILI – Imprese artigiane edili e affini (CCNL), codice ISTAT F012, oppure altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, purché tale contratto risulti in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- ad assumere una quota pari al 10% per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 10% per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 20 giugno 2023 (Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2023, n. 173. La percentuale di cui sopra, secondo quanto previsto dall'allegato II.3 al Codice (art. 1, co. 7), è stata determinata in considerazione dell'oggetto del contratto e della specifica natura del progetto, nonché dell'obbligo di adempiere a quanto previsto dal d.P.R. 177/2011 in materia di esperienza pregressa e abilitazioni del personale in cantiere tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo;
- per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, a produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, a consegnare alla S.A. entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e di persone svantaggiate o molto svantaggiate a dimostrazione in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, a consegnare alla S.A., entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;

- saranno esclusi gli operatori economici che non siano in regola con gli obblighi di cui alla legge 10 marzo 1999 n. 68, nonché gli operatori economici che occupino un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta abbiano omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'art. 1, co. 2 dell'allegato II.3 del Codice;
- saranno altresì esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupino oltre cinquanta dipendenti, che non consegnino, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- in conformità all'art. 108 del Codice si intende adottare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- l'offerta sarà valutata secondo i criteri e punteggi riportati nel Disciplinare con le seguenti componenti: punteggio qualitativo 85 e punteggio economico 15;
- al fine di garantire una tempestiva conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. che consente di esaminare le offerte tecnico-qualitative ed economica prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti. Verrà conseguentemente esaminata la documentazione amministrativa del primo in graduatoria oltre quanto meglio specificato nel disciplinare;
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, nel Disciplinare di gara sono indicati gli elementi specifici ai fini dell'individuazione e valutazione delle offerte anomale;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori e il capitolato speciale di appalto posto a base di gara, che fissa le modalità di esecuzione dei lavori;

DI DARE ATTO che il progetto approvato costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DI INDIRE una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento lavori dei lavori di adeguamento sismico della Questura e della Polizia Stradale di Frosinone – via vado del tufo 67/a Frosinone- scheda FRB1053 che è interamente svolta tramite piattaforma telematica certificata ASP, acquistirete;

DI APPROVARE la documentazione per l'affidamento dei lavori e i relativi allegati, predisposta dal RUP, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

CHE l'importo dei lavori a base di gara è determinato in € 5.714.302,08 (euro cinquemilionisettecentoquattordicimilatrecendodue/08), iva esclusa, di cui € 549.824,47 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.515.704,75 per costi della manodopera. Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 41, co. 14, del codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

CHE la durata dell'intervento è stabilita in 580 (cinquecentottanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna di lavori.

CHE, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

CHE ai sensi del novellato art. 126, co. 2, del Codice, qualora l'ultimazione finale dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, con un massimo del 10 per cento dell'importo del contratto dei lavori.

CHE ai fini dell'acquisizione del CIG, il valore globale stimato dell'appalto, per quanto sopra evidenziato, è pari ad € 6.925.734,12 al netto di Iva.

DI ADOTTARE per la selezione dell'operatore economico i requisiti di partecipazione individuati in premessa e meglio descritti nel disciplinare di gara, che risultano congrui e proporzionati a fronte dello scopo perseguito da questa Stazione Appaltante, garantendo al contempo che il soggetto affidatario abbia comunque la solidità organizzativa e l'idonea esperienza pregressa per il corretto espletamento dell'appalto.

DI ADOTTARE quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri e punteggi previsti nel disciplinare.

DI DARE ATTO che questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta, nel suo complesso, conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

DI DARE ATTO che lo schema di contratto e il Capitolato Speciale d'Appalto ed il relativo Addendum costituiscono parte integrante del presente provvedimento e contengono le indicazioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto da affidare a misura.

DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 18 del citato D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nel rispetto di tutte le specifiche tecniche per l'esecuzione dei lavori e nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge n.13/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

CHE vengano disposte le pubblicazioni di legge, necessarie all'avvio della procedura di gara in argomento.

DI DEMANDARE al RUP ogni altro adempimento consequenziale nel rispetto della normativa vigente, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa.

Il Direttore Regionale
Maria Brizzo

VISTO
Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Giuseppe Rocco